

ROMANIA

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Prin prezenta iniţiativă propunem ca, pentru participarea la şedinţele consiliilor consultative ale agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, membrii acestora să nu mai fie remuneraţi.

Potrivit dispoziţiilor din Legea 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii, directorii executivi ai agenţiilor teritoriale sunt sprijiniţi de consilii consultative tripartite. Aceste organisme consultative există la nivelul agenţiilor teritoriale şi imită structura organizatorică a consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în ce priveşte numărul şi modul de desemnare al membrilor precum şi în ce priveşte remunerarea acestora.

I Astfel, ca şi în cazul consiliului de administraţie, consiliile consultative ale agenţiilor teritoriale (AJOFM) sunt alcătuite din câte 15 membri, după cum urmează:

a) 5 membri, din care un membru reprezentant al autorităţilor publice locale, numit de preşedintele consiliului judeţean, şi 4 membri reprezentanţi ai serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale propuse de agenţiile teritoriale, numiţi de prefect;

b) 5 membri desemnaţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional;

c) 5 membri desemnaţi de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional.

Remuneraţia pentru această activitate reprezintă 10% din salariul de bază al directorului executiv al agenţiei teritoriale, pentru fiecare membru al Consiliului consultativ al agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. Practic, indiferent de performanţă, capacitate sau de orice alt criteriu obiectiv, aceste persoane vor fi remunerate pentru simpla participare la o şedinţă, fără a se putea verifica dacă au avut vreo activitate sau dacă dacă această activitate a dus la îmbunătăţirea serviciului public furnizat către cetăţean.

Deşi Consiliile consultative imită structura Consiliului de administraţie al ANOFM, există diferenţe majore între acestea. Dacă în cazul Consiliului de administraţie atribuţiile sunt

executive, având spre exemplu ca obligaţii: aprobarea situaţiei financiare anuale şi a contului de execuţie bugetară, stabilirea măsurilor şi adoptarea hotărârilor privind îmbunătăţirea activităţii ANOFM, specifice de altfel unui astfel de organ colectiv de conducere, în cazul Consiliilor consultative, prin exercitarea activităţii acestora nu se influenţează deloc, sau s-ar putea influența într-o foarte mică măsură activitatea AJOFM la nivelul căreia activează.

În concret, Consiliile consultative ale AJOFM au următoarele atribuţii (fără rol decizional):

A.consiliază directorii executivi în adoptarea deciziilor cu privire la: a) măsurile de realizare a sarcinilor ce le revin potrivit programelor elaborate în domeniul ocupării forţei de muncă şi indicatorilor specifici domeniului de activitate, prevăzuţi în contractele de performanţă managerială; b) repartizarea între subunităţi a sarcinilor ce le revin potrivit contractelor de performanţă managerială;

B.analizează: a) execuţia bugetară lunară şi situaţia financiară trimestrială; b) raportul anual de activitate, situaţia financiară anuală şi execuţia bugetară;

C.fac propuneri cu privire la: a) programele de activitate ale subunităţilor din subordinea agenţiilor teritoriale; b) proiectele programelor de ocupare a forţei de muncă şi de formare profesională la nivelul judeţului; c) proiectul de buget; d) înfiinţarea şi dezvoltarea punctelor de lucru.

Mai mult decât atât, cu privire la activitatea AJOFM-urilor, subliniem că Directorului executiv îi revin următoarele atribuţii:

- avizează şi trimite spre aprobare, către ANOFM, proiectul bugetului asigurărilor pentru şomaj al AJOFM

- întocmeşte propuneri de înfiinţare şi desfiinţare a punctelor de lucru şi le supune spre aprobare Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Din răspunsurile transmise de 36 dintre cele 42 de Agenţii Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, rezultă fără echivoc că singura menţiune înscrisă în procesele verbale ale şedinţelor este tema discutată, nu şi concluziile exprimate de membrii consiliului, argumentele sau propunerile făcute. Astfel, nu se poate cuantifica raportul dintre activitatea efectiv desfăşurată şi indemnizaţia primită.

Subliniem că în nici un caz Consiliul consultativ nu are prerogativa de a decide asupra unei situaţii, toate atribuţiile acestui organism sunt doar de a analiza şi a propune, aşa cum rezultă din modul de redactare a textelor de lege, unde este stipulat că aceste atribuţii sunt simple opţiuni ale Consiliilor consultative de a emite propuneri sau recomandări, deci nu pot fi factori de decizie.

II Având în vedere că modul de desemnare al membrilor Consiliilor consultative, acela prin numire directă, este complet netransparent, constatăm că nu există nici un fel de garanţii cu privire la competenţa şi profesionalismul persoanelor numite, astfel încât mandatul exercitat de aceştia să contribuie la îmbunătăţirea serviciilor furnizate către cetăţeni.

III În ce priveşte impactul bugetar, am adresat tuturor agenţiilor judeţene solicitări în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi am solicitat o serie de date financiare pentru a vedea exact cât s-a cheltuit din bugetul public pentru activitatea Consiliilor consultative. În fapt, am solicitat de la fiecare agenţie teritorială atât sumele anuale globale cât

şi sumele lunare destinate pentru plata indemnizaţiei membrilor ce compun Consiliul consultativ. În urma informaţiilor primite de la 36 de consilii consultative ale AJOFM, dintr-un total de 42, în anul 2019 acestea au cheltuit 5.006.492 de lei pentru plata indemnizaţiilor de şedinţă.

IV În legătură cu performanţa sau activitatea propriu-zisă a Consiliilor consultative, aceasta este greu de stabilit având în vedere că potrivit Legii 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Hotărârii Guvernului 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, consiliile consultative nu au obligaţia întocmirii unor rapoarte de activitate, nici măcar anuale, singurul act care atestă faptul că aceste organisme s-au întrunit în şedinţă este un proces verbal care se comunică lunar Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Având în vedere că membrii ce compun Consiliile consultative sunt remuneraţi din bani publici, adică bani ai cetăţenilor care sunt colectaţi la bugetul de stat, considerăm că membrii acestor Consilii consultative şi-au desfăşurat activitatea în baza unei legi care nu asigură transparenţa cu privire la cheltuirea eficientă a banului public.

V Cele mai importante atribuţii de decizie sunt împărţite între Consiliului de administraţie, Preşedintelele ANOFM, Directorii executivi şi Directorii executivi adjuncţi, iar Consiliile consultative ale AJOFM-urilor sunt organisme care nu pot influenţa în mod direct şi unilateral activitatea agenţiilor teritoriale.

Menţionăm că activitatea Consiliilor Consultative ale Inspectoratelor şcolare judeţene - IŞJ este reglementată de Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, şi de Regulamentul-cadru din 5 octombrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea consiliului consultativ al inspectoratului şcolar, iar acesta sunt formate dintr-un număr impar de membri, neremuneraţi, maximum 31, din care fac parte de drept inspectorul şcolar general, inspectorii şcolari generali adjuncţi, directori de unităţi de învăţământ şi cadre didactice de prestigiu, propuşi de către consiliile consultative pe discipline şi aleşi prin vot de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, reprezentanţi ai părinţilor, ai autorităţilor locale, ai comunităţilor religioase şi ai operatorilor economici.Având în vedere toate cele exprimate mai sus, considerăm că remuneraţia Consiliilor consultative ale AJOFM-urilor nu este justificată şi că, la fel cum la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean (IŞJ) funcţionează un Consiliu consultativ a cărui activitate nu este remunerată, aceeaşi trebuie să fie soluţia şi în cazul Consiliilor consultative ale AJOFM-urilor.

VI Impactul bugetar al adoptării prezentei iniţiative legislative va fi unul pozitiv.

Iniţiator

Deputat

Pollyanna Hanellore Hangan

Lista susținătorilor Propunerii legislative

Lege

pentru modificarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

NR.	DEPUTAT/SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
1.	NEAGU DENISA-ELENA		USR
2.	Radu Dumitru		USR
3.	LAZAR TEODOR		USR
4.	TODOSIO BENIAMIN		USR.
5.	MOLNAR RADU-IULIAN		USR
6.	CAMBERA OANA ALEXANDRA		USR
7.	TERENTE EUGEN		USR
8.	IOMIN PAISIAN-PAUL		USR
9.	POLITEANU MIHAI		USR
10.	COSMIN-MARIAN POTERAS		USR
11.	DRAGAS-CATALIN TEMIVA		USR
12.	RIZEA CRISTINA-CAMELIA		USR
13.	IVAN DAN		USR
14.	VLAD SERGIU COSMIN		USR
15.	WIENER ADRIAN		USR
16.	DARAU AMBROZIE-IRINEU		USR
17.	BORDEI CRISTIAN		USR
18.	MURESAN CLAUDIU		USR
19.	SEBASTIAN CERNIE		USR
20.	GHEORGHITA MANDRUTA		USR
21.	Zob Alexandru Robert		USR
22.	VICOL COSTEL		USR.

Lista susținătorilor Propunerii legislative

Lege

pentru modificarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

23.	DINICĂ SILVIA-MONICA	USR PLUS	
24.	CĂSIȚĂ REZEȚA	USR	
25.	POPESCU ION DRAGOȘ	USR	
26.	CRISTIAN GHICA	USR	
27.	RADU MIHAIL	USR	
28.	NEGOI EUGEN REMUS	USR	
29.	SPĂTARU ELENA SIMONA	USR	
30.	RANAIT RADU	USR	
31.	DIANA BUZOIANU	USR	
32.	VLIEMER ADRIAN	USR	
33.	Purnaru Ali	USR	
34.	Radu Mirută-	USR	
35.	BOTEZ MIHAI-CĂTĂLIN	USR	
36.	ȘTEFAN ILIAN LORINCZ	USR	
37.	CIORNEI RADU IHOR	USR	
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			